



Resolución Directoral N° 00002671 2025

Tocache, 21 OCT 2025

VISTO, el Memorando N° 614-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 10 de junio de 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia con mandato judicial N° 24 del 16 de mayo de 2025, recaído en el expediente N° 00152-2011-0-2209-JM-CI-01, a favor de **BLANCA DOMINGUEZ PEREZ con DNI N° 00961104**, y demás documentos adjuntos, con un total de Veintiuno (21) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Expediente Judicial N° 00152-2011-0-2209-JM-CI-01, el Juzgado Civil -Sede Tocache, mediante resolución N° 24 de fecha 16 de mayo 2025; requiere el cumplimiento de sentencia a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, ejecute la liquidación de los "Intereses legales" respecto de la obligación principal conforme lo dispone la sentencia de autos y sentencia de vista, que de conforme a la sentencia se dispuso el pago de una obligación principal y el pago de intereses legales que a la fecha ha quedado aprobado únicamente la obligación principal sobre la Bonificación Especial por subsidio por Luto, estando pendiente liquidar los intereses legales.

Que, de acuerdo al párrafo anterior se debe precisar que el pago del crédito devengado Que, de acuerdo al párrafo anterior se debe precisar que el pago del crédito devengado mediante sentencia con Resolución N° 12 del 15 de noviembre del 2013 expediente judicial N° 00152-2011-0-2209-JM-CI-01, se reconoció el pago del subsidio por luto a favor del servidor solicitante; sin embargo, el mismo fue cancelado fuera del plazo legal previsto, generando la obligación de abonar los **intereses legales** correspondientes.

Que, el artículo 1246° del **Código Civil** señala que la obligación de pagar suma de dinero devenga intereses legales desde el día en que el deudor incurre en mora.

Que, la **Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto** y la **Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General**, en su artículo 200°, reconocen la procedencia del pago de intereses legales por obligaciones derivadas de derechos de naturaleza laboral.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 27444 y el principio de legalidad, corresponde a la entidad reconocer y autorizar el pago de intereses legales al administrado. Por lo que se deberá proceder con el cálculo de los **Intereses Legales** por el concepto de subsidio por Luto, de acuerdo a lo ordenado en la Resolución N° 24 de fecha 16 de mayo 2025, Juzgado Civil de Tocache, con todo lo actuado en los de la materia respecto del Proceso Civil – Contencioso administrativo y, **mediante la LIQUIDACIÓN N° 003-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS** de fecha 10 de junio del año 2025, remitido el monto de la deuda que viene adjunto al presente la "Liquidación de Devengados e Intereses",



Resolución **Directoral** N° 00026712025

Que, mediante Informe Legal N° 048-2025-GRSM-DRESM/UGEL-T/AJ del 6 de junio del 2025, el Área de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, opina que es procedente reconocer a favor de **BLANCA DOMINGUEZ PEREZ** con **DNI N° 00961104**, la liquidación de Intereses Legales que corresponde, el cual traslada la resolución judicial N° 24 del expediente Judicial N° 00152-2011-0-2209-JM-CI-01,

En cuanto al pago de intereses, al respecto debemos decir que el Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Contencioso Administrativa de fecha 27 y 28 de octubre del 2008, ha precisado que aun cuando no se hubiera incluido expresamente en la demanda el juez constitucional y el contencioso administrativo constitucional también, a partir de la vigencia de la Ley N° 27584 está facultado a incorporar en la demanda el pago de intereses por la normatividad vigente y por los precedentes constitucionales y jurisprudenciales. Así mismo, la Ley N° 25920 señala en su artículo 3°, que el interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo sin que sea necesario que el trabajador afectado exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido daño.

En consecuencia, por lo expuesto y porque la mora en el pago produce interés, variando su criterio anterior, el Juzgado Mixto de Tocache, de conformidad con el artículo 22° de la Ley Orgánica Poder Judicial, considera que se debe pagar los intereses correspondientes. el cálculo de los intereses generados por el pago no oportuno de los devengados de la **prestación económica de carácter asistencial**, en atención a lo dispuesto por la Directiva N° 006-2013-GRSM/ORA "Normas y procedimientos para efectuar la liquidaciones e intereses generados por deudas pendientes sobre devengados laborales reconocidos por órganos jurisdiccionales" aprobada con la RER N° 395-2013-GRSM/PGR; por lo que, es procedente; Estando a lo actuado por el Área de Remuneraciones, lo visado por la Jefatura de la Oficina de Administración, Dirección de Gestión Institucional y la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache; y,

De conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27444, D.S.004-2019, Ley N° 28411, N.° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025; D.S. N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, a favor de **BLANCA DOMINGUEZ PEREZ** con N° 00961104, el pago de los Intereses Legales generados por el subsidio por luto derivado por el fallecimiento de su señora madre **HELIANA PEREZ DE DOMINGUEZ**, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. por la suma de **Ochocientos dieciséis con 87/100 soles (S/ 816.87)**, y conforme a lo dispuesto en la sentencia.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000026712025



NOMBRE Y APELLIDOS	OFICIO N°	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERESE LEGALES RECONOCIDO
BLANCA DOMINGUEZ PEREZ	2341-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM	N° 00152-2011-0-2209-JM-CI-01	S/ 816.87

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.



ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (L) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCV/DUGEL
JLA/QAJ
GTR/R-GRRH